



Commission de Médiation
Droit Au Logement Opposable
du Rhône

Mme [REDACTED]
4 Allée Gerda Taro
69100 VILLEURBANNE

Le 27/02/2023

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
(Loi n°2007-290 du 5 mars 2007)
Décision du 14 février 2023

La commission,

Vu les articles L.300-1 et L.441-2-3, II et IV et L. 441-2-3-1 I, du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles R.441-13 et suivants du même code ;

Vu le recours enregistré sous le n°2022-069-004197 déposé par Mme [REDACTED] reçu le 10/11/2022 par le secrétariat de la commission de médiation.

Vu le courrier de demande de pièces obligatoires envoyé le 15/11/2022 et les pièces complémentaires reçues le 23/11/2022 ;

Vu les éléments en sa possession ;

Considérant que Mm [REDACTED] a déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au(x) motif(s) :

- Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge

Considérant que la commission a retenu le(s) motif(s) suivant(s) :

- Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge

Décide :

Article 1 : Mm [REDACTED] est reconnu(e) prioritaire et devant être logé(e) d'urgence, au titre du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 adapté.

Article 2 : La présente décision, délibérée par la commission en sa séance du 14 février 2023, sera notifiée à Mme [REDACTED] et transmise au Préfet du Rhône.

La Cheffe du Service Droits au Logement
et Prévention des Expulsions
en charge du secrétariat de la COMED

Camille [REDACTED]

Le refus d'une proposition adaptée peut vous faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de votre relogement qui est reconnu par la commission de médiation dans la présente décision.

Demandes – recommandations :

Jusqu'à votre relogement, vous devez **informer** DDETS du Rhône - Pôle LET (Service Accès au Logement et Mixité sociale, DDETS du Rhône, Pôle LET - Service ALMS, 8/10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE CEDEX - Téléphone : 04 87 76 72 09 - Adresse électronique : ddets-alm@rhone.gouv.fr) de tout changement de l'adresse à laquelle les courriers doivent vous être adressés, ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition de votre foyer.

Pour vous permettre de recevoir une offre de logement la plus adaptée possible, vous êtes invité, si vous ne l'avez pas déjà fait très récemment, à **actualiser**, dès réception de cette décision, **votre demande de logement social** auprès d'un service d'enregistrement : bailleur social ou commune (la liste de ces centres est à votre disposition à la préfecture).

Si vous n'avez pas encore fait de demande de logement social, vous devez **remplir le formulaire** de demande ci-joint et le déposer ou l'envoyer à un service d'enregistrement, en signalant, lors du dépôt ou dans une lettre jointe au formulaire, que vous avez été reconnu prioritaire et à loger en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable.

La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n'exclut pas l'obligation de **renouveler annuellement votre demande de logement social**.

Information complémentaire sur les voies et délais de recours :

Vous pouvez faire un recours gracieux contre cette décision devant la commission de médiation dans les deux mois qui suivent sa notification.

Vous pouvez aussi faire un recours contentieux pour demander l'annulation de la décision devant le tribunal administratif compétent : Tribunal Administratif de Lyon, Palais juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 dans le même délai.

Si vous avez fait un recours gracieux devant la commission, le délai de recours contentieux est interrompu. Un nouveau délai de deux mois recommencera à courir à partir de la notification par la commission de médiation de la réponse à votre recours gracieux ou de la fin d'un délai de deux mois à partir de la réception de votre recours gracieux valant décision implicite de rejet du fait du silence gardé par la commission.

Si vous n'avez pas reçu d'offre de logement tenant compte de vos besoins et de vos capacités ou si vous estimez que le logement proposé n'est pas adapté à vos besoins et à vos capacités le 14 août 2023, vous pourrez, jusqu'au 15 décembre 2023, faire devant le tribunal administratif un recours tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de vous reloger (recours prévu au I de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation).

Le tribunal administratif compétent est : Tribunal Administratif de Lyon, Palais juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03.

La juridiction compétente peut également être saisie par l'application Télérécourse citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Une copie de la présente décision doit être jointe au recours à peine d'irrecevabilité.

TA Lyon 2402785 - reçu le 20 mars 2024 à 13:21 (date et heure de métropole)